

# OFFRE D'ACHAT

N° OA-2026-0001

En présence et avec le concours de l'Agence CENTURY 21 Kadima, ci-après désignée l'Agence, exploitée par la société KADIMA TB, SAS au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 894 173 947 (SIRET 894 173 947 00017, TVA intracommunautaire FR45894173947), dont le siège social est situé 20 rue François Mitterrand 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2021 000 000 038 délivrée le 03/03/2024 par la CCI de Bordeaux-Gironde,

Assurée en responsabilité civile professionnelle auprès d'Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, police n° 41319158,

Titulaire d'une garantie financière de 110 000 € (cent dix mille euros) délivrée par Allianz IARD, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, sous le n° 16833320,

L'Agence ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentant sa rémunération ou sa commission (garantie « non détention de fonds »),

N'ayant aucun lien capitalistique ou juridique avec une banque ou une société financière,

Représentée par Benoit REMPEAULT, agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

## Les offrants :

Madame Éléonore MÜLLER (née SCHMIDT), née le 12 avril 1988 à Bordeaux, de nationalité française, demeurant 3 allée du Parc, 33700 Mérignac.

et Monsieur Jean DUPONT, né le 2 janvier 1985 à Paris, de nationalité française, demeurant 3 allée du Parc, 33700 Mérignac.

Ayant leur résidence fiscale en France, au sens de la réglementation fiscale.

Ci-après « l'OFFRANT ».

L'OFFRANT s'engage à acquérir aux conditions arrêtées ci-après, avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale, le bien immobilier ci-dessous désigné.

Il reconnaît que ces conditions ont été négociées par l'Agence titulaire d'un mandat de négociation régulièrement inscrit sur son registre des mandats sous le numéro 2026-118.

## NATURE ET DESCRIPTION DES BIENS

Adresse des biens : 12 rue des Lilas, 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Description : Maison individuelle de type T4 d'environ 95 m<sup>2</sup> habitables sur une parcelle de 400 m<sup>2</sup>, garage attenant, cadastrée section AB n° 123

## CONDITIONS D'ACQUISITION

### Prix d'acquisition

L'OFFRANT déclare son intention d'acquérir les biens ci-dessus désignés, avec faculté de substitution, au prix de deux cent vingt-quatre mille neuf cent dix-sept euros (224 917 €), honoraires d'agence inclus.

Les honoraires de l'Agence seront à la charge du VENDEUR.

L'OFFRANT supportera en plus l'ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à la vente.

### Financement de l'acquisition

L'OFFRANT déclare disposer d'un apport personnel d'un montant de quarante mille euros (40 000 €) (origine : épargne) et qu'il entend recourir pour le surplus à un financement selon les modalités suivantes :

- un ou plusieurs prêts d'un montant total de cent quatre-vingt-dix mille euros (190 000 €), sur une durée de 25 ans, au taux maximum de 3,4 % l'an hors assurances, sollicité(s) auprès de Crédit Agricole Aquitaine.

Par conséquent, en cas d'acceptation de son offre par le PROPRIÉTAIRE, l'avant-contrat de vente sera soumis à la condition suspensive d'obtention d'un prêt selon la réglementation en vigueur.

### Autres conditions de l'acquisition

Les biens devront, au jour du transfert de propriété, être libres de tout titre locatif et de toute occupation. Outre les conditions ordinaires et de droit, la vente sera soumise aux conditions suspensives suivantes :

- le certificat d'urbanisme ou les titres de propriété ne devront révéler aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présentes ou altérer de manière significative la jouissance de l'ACQUÉREUR ;
- l'état hypothécaire ne devra révéler aucune inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourra être remboursé à l'aide du prix de vente ;
- vente préalable de la résidence actuelle des offrants.

## **ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR LE PROPRIÉTAIRE**

Cette offre d'achat est valable jusqu'au 26 septembre 2026 inclus.

Passé cette date, et à défaut d'acceptation par le PROPRIÉTAIRE, elle deviendra caduque, sans autre formalité, sauf accord contraire de l'OFFRANT.

L'acceptation de vendre aux conditions de la présente offre devra être actée par la signature de celle-ci par le PROPRIÉTAIRE. Elle sera notifiée à l'OFFRANT au plus tard le dernier jour de validité de l'offre.

Un avant-contrat de vente devra ensuite être signé par le PROPRIÉTAIRE et l'OFFRANT au plus tard le 30 octobre 2026.

Aucun versement n'est demandé ni reçu de l'OFFRANT au titre de la présente offre (article 1589-1 du Code civil).

Lors de la signature de l'avant-contrat, l'OFFRANT devenu ACQUÉREUR versera entre les mains du notaire la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dépôt de garantie, dans les conditions définies par cet avant-contrat. L'Agence ne reçoit aucun fonds.

L'offre acceptée constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du Code civil. En cas de refus de réitérer la présente :

- le Propriétaire pourra être contraint de vendre les biens susvisés par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites. S'il venait à décéder, ses héritiers et ayants droit seront tenus d'exécuter la présente ;
- l'Offrant, sous réserve de la levée des éventuelles conditions suspensives applicables ou de l'exercice d'un éventuel droit de rétractation, sera tenu d'acheter. Toutefois, s'il venait à décéder, ses héritiers et ayants droit auront la faculté de se désister sans indemnité.

L'OFFRANT bénéficiera à la suite de la signature de l'avant-contrat de vente d'un délai de rétractation de 10 jours conformément aux dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation.

## **DONNÉES PERSONNELLES**

L'OFFRANT est informé que les données à caractère personnel le concernant collectées par le MANDATAIRE à l'occasion de la présente feront l'objet de traitements informatiques.

L'Agence et le réseau d'agences auquel elle appartient sont responsables des traitements des données à caractère personnel collectées à l'occasion des présentes.

Les principales finalités de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des demandes concernant l'Agence et le réseau, la gestion des fichiers clients-prospects et la réalisation d'opérations de marketing direct, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, plus généralement, les finalités décrites dans la Politique générale de protection des données consultable sur le site du réseau ou, sur simple demande, auprès de l'Agence.

Ces données à caractère personnel sont destinées aux services et personnels habilités des responsables du réseau, de ses agences, ainsi qu'à leurs partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux.

Ces traitements se fondent soit sur le présent engagement, soit sur le respect d'obligations légales, soit sur la poursuite d'intérêts légitimes, à savoir la gestion et le suivi de relations commerciales et l'organisation d'opérations de marketing, de prospection et de communication. À défaut de correspondre à l'une de ces trois bases légales, le traitement des données à caractère personnel collectées sera fondé sur le consentement de la personne concernée, notamment si elles sont transmises à des partenaires commerciaux de l'Agence ou du réseau.

L'OFFRANT pourra demander à l'Agence d'accéder aux données à caractère personnel le concernant, de les

rectifier, de les modifier, de les supprimer ou de s'opposer à leur exploitation en adressant un courriel en ce sens à CENTURY 21 Kadima ou un courrier postal à l'adresse suivante : 20 rue François Mitterrand 33160 Saint-Médard-en-Jalles. Toute réclamation pourra être introduite auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

## **DÉSIGNATION DES VENDEURS**

- Monsieur Paul MARTIN

## **SIGNATURE**

Fait à Saint-Médard-en-Jalles le 19 septembre 2025, en un original électronique unique. Les signatures électroniques des parties sont consignées au certificat annexé, qui fait corps avec la présente.

En la signant, l'Offrant s'engage à acquérir les biens aux prix et conditions contenus dans la présente offre d'achat.

Le Propriétaire accepte ou refuse l'offre en faisant précéder sa signature de l'une des mentions suivantes :

- en cas d'acceptation : « Je soussigné(e) (Nom et prénom), déclare accepter les prix et conditions contenus dans la présente offre d'achat et atteste ne pas être lié(e) par une offre antérieure » ;
- en cas de refus : « Je soussigné(e) (Nom et prénom), déclare refuser les prix et conditions contenus dans la présente offre d'achat ».